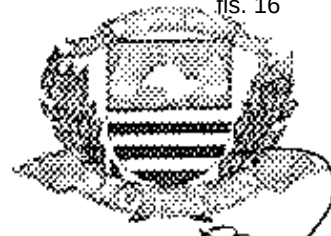




SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 16

Dependência: 97º D.P. AMERICANÓPOLIS

Boletim No.: 125/2016

ELABORADO: 22/01/2016 02:06hs e EXATIDÃO: 22/01/2016 03:19hs

JALPUCOCEBUESSHA7

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Furtos/acortes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art. 33, caput)

Consumado

Local: RUA PESCARA, 49 - JABAQUARA - CEP: 04415-100 - S.PAULO - SP

Tipo de Local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 97 D.P. - AMERICANÓPOLIS

Ocorrência: 22/01/2016 às 01:20 horas

Comunicação: 22/01/2016 às 02:04 horas

Elaboração: 22/01/2016 às 02:06 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- CLAUDELEA ARAUJO DE CARVALHO - Presente ao plantão - RG: 42637747-SP emitido em 11/01/2002 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: CLAUDIO MARCELINO DE CARVALHO - Mãe: MARIA AURILEIDE DA SILVA ARAUJO
Natural de: SÃO PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
Nascimento: 04/06/1987 25 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ESTUDANTE - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cúpis: Parda - Olhos: Pretos
Tipo de cabelo: Carapinha - Cor do cabelo: Pretos
Comprim. do cabelo: MEDIANO - Altura: 1,55 - Peso: 58,00
Complexão: MAGRA - Adornos / Peculiaridades: Tatuagem - Costas
TRIBAL E FLOR/ORAÇÃO E FLOR E NOME MÃE
Endereço Residencial: AV SULFARO, 225 - VILA CLARA - CEP: 04414-200
S.PAULO - SP - Telefones: (11)95197-8638 - Tím (Celular)
Recado: CLAUDEYR - Obs.: IRMÃO

Testemunha:

- ARTUR DE ANDRADE FERREIRA - Presente ao plantão - RG: 3278634-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: ADRIANO DE ANDRADE FERREIRA
Mãe: ADORINDA DE ANDRADE FERREIRA - Natural de: SORFIRAO PTES
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Ignorado - Nascimento: 31/08/1976
39 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - CPF: 28346073839
Advogado Presente no Plantão: Não - Cúpis: Branco

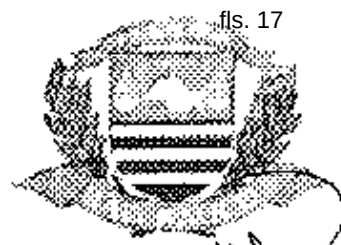
97º D.P. AMERICANÓPOLIS

Endereço da delegacia: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 - KM. 11,5. AMERICANÓPOLIS-S PAULO-SP CEP: 04329-100

Telefone: (11)5588-4841



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 17

Dependência: 97º D.F. AMERICANOPOLIS

Boletim No.: 123/2016

INICIADO:22/01/2016 02:06hs e EMLTDC:22/01/2016 00:16hs

ATLFOCCB0JELF42

Endereço Comercial: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 - KM 11,5 - CURSTVO
CEP: 04329-100 - S.PAULO - SP - Empresa: 97º DP - Telefones: (11)5588-4841
Vivo (Comercial)

- VITOR VINICIUS SANTOS SILVA - Presente ao plantão - RG: 50954492-SP
emitido em 28/06/2013 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JOSE LUCIANO SILVA - Mãe: MARIA DO DESTERRO SANTOS OLIVEIRA
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Ignorado
Nascimento: 23/02/1998 18 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: DESEMPREGADO(A) - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente ao Plantão: Não - Endereço Residencial: RUA PRADARA, 37
VILA CAPELA - CEP: 04415-100 - S.PAULO - SP

Condições:

- JOAO PAULO DOS SANTOS ITINOSI - Presente ao plantão - RG: 29110033-SP
emitido em 24/07/2014 - Exibiu o RG original: Não
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Ignorado
Nascimento: 05/03/1981 34 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
CEP: 2848497386 - Advogado Presente ao Plantão: Não - Cúlis: Branca
Endereço Comercial: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 - KM 11,5 - CURSTVO
CEP: 04329-100 - S.PAULO - SP - Empresa: 97º DP - Telefones: (11)5588-4841
Vivo (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Unidade: Valor
Observações: R\$ 21,20 VINTE E UM REAIS E VINTY CENAVOS;
Pessoa relacionada: CLAUDINEIA ARAUJO DE CARVALHO

Interpretes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 3
Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 23 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: LACRE 0023558
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 3
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 31 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: LACRE 0023557

Histórico:

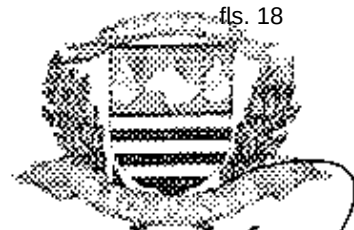
Comparecer os policiais civis acima qualificados narrando como efetuavam
trabalhos de investigação visando coibir o tráfico de drogas em dependência da

97º D.F. AMERICANOPOLIS

Endereço da delegacia: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 - KM. 11,5, AMERICANOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP 04329-100
Telefone: (11)5588-4841



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 18

Dependência: 97º D.P. AMERICANOPOLIS

Boletim No.: 125/2016

INICIADO:22/01/2016 02:06hs e FIMTUDO:22/01/2016 04:18hs

ATA PUBLICADA: 22/01/2016 04:18hs

Operação de repressão ao tráfico de drogas realizada na área desta Seccional durante em que, no local dos fatos, avistaram uma mulher que, sempre que alguém se aproximava, abaixava-se junto a um veículo ali estacionado para apenhar algo que entregava a pessoa que havia dela se aproximado. Ressalte-se que o local é conhecido ponto de venda de drogas no bairro, nos termos do Disque Denúncia 385035150.

Após breve observação a distância, os diligentes policiais decidiram-se pela abordagem da averiguada no exato momento em que um rapaz se aproximou e ela, mais uma vez, se abaixou junto ao citado veículo. Sob esse automóvel, foi localizada uma sacola plástica que continha 23 (vinte e três) esferendos do pó branco semelhante a cocaína e ainda 31 (trinta e uma) "brouxinhas" de ervas esverdeadas semelhante a maconha. Na posse da averiguada, foram encontrados apenas sua carteira de identidade e a quantia de R\$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos).

O rapaz que tinha se aproximado, Vitor Vinicius Santos Silva, também foi abordado e nada de interesse policial foi encontrado na sua posse, sendo ele qualificado nestes autos como testemunha. Instado, Vitor alega que ali estava para comprar drogas posto que é dependente químico.

Por sua vez, a averiguada, Claudinóia Araújo do Carmo Bo, alega que estava ali apenas "fazendo um favor" (sic) para um rapaz que conhece apenas por "Neguinho", negando a prática de tráfico de drogas. Em que pese sua alegação, ela disse ter plena ciência de que as substâncias que entregava aos usuários se tratam de entorpecentes. Diante desses fatos, os Policiais preferiram voz de prisão à averiguada, conduzindo-a presa a esta Distrital juntamente com a testemunha Vitor.

Nesta Delegacia a averiguada teve sua identidade confirmada após legitimação dactiloscópica e pesquisa nos meios eletrônicos.

Tomando conhecimento dos fatos aqui narrados, a Autoridade Policial subscritora determinou a elaboração do presente Boletim de Ocorrência e, conforme determinação do artigo 1º da Portaria Conjunta DECAF/PC 01/2013, a consequente apreensão das substâncias apreendidas para sua imediata remessa ao Instituto de Criminalística por meio de envelopes plásticos lacrados para a elaboração do necessário laudo de constatação preliminar.

Tendo em vista que esta Delegacia de Polícia não dispõe de balança de precisão, deixou-se de efetuar a pesagem bruta das substâncias apreendidas como

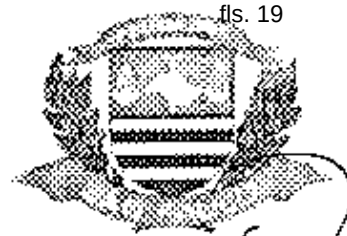
97º D.P. AMERICANOPOLIS

Endereço da delegacia: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 - KM. 11,5. AMERICANOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP. 04329-100

Telefone: (11)5588-4841



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 19

Dependência: 97º D.P. AMERICANÓPOLIS

Boletim No.: 125/2016

INICIADO: 22/01/2016 02:06hs e EXITIDO: 22/01/2016 13:18hs

JLLPUB/EL-LEFHL

preconiza o artigo 3º, alínea "a", da Portaria DEP 19/2013.

Por fim, conforme determina o artigo 2º da Portaria Conjunta LDCAL 10 01/2013, após a chegada do referido auto serão formalizados os demais atos de Polícia Judiciária cabíveis.

Com o aporte do laudo pericial preliminar, restou constatado que as substâncias apreendidas com a averiguada realmente se tratam de entorpecentes.

Entrevistadas as partes e formado seu convencimento jurídico, o Delegado de Polícia exerceu sua decisão, nos termos do artigo 140, 3º da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 1º, parágrafos 1º e 2º da LC 1.152/2011 e artigo 2º, 6º da Lei nº. 12.830/2013.

Nesta etapa urgente de cognição sumária, considerando os fatos sustentados pelos policiais militares, da relativa presunção de legitimidade, resta caracterizado o estado de flagrante delito em face dos condutores (artigo 305, do CPP).

A quantidade e a natureza das drogas encontradas, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, assim como o local e o comportamento do paciente.

A materialidade do ilícito ora praticado encontra-se comprovada, conforme se verifica no laudo de constatação e pelo auto de exibição e apreensão, ambos encartados nos autos, os quais atestam de forma cristalina a ocorrência do fato.

Vale mencionar que, em análise detida das provas produzidas resta fase inquisitorial, constata-se que a autoria e a responsabilidade penal da imputada está devidamente comprovada, pois os depoimentos dos policiais foram uníssonos.

Destarte, reputo que há subsunção da conduta da indigitada à figura típica do delito epigrafado. Com efeito, há a presunção do perigo na liberdade do agente, porquanto a pena máxima suplenta quatro anos e afasta concessão de fiança. Ademais, vislumbram-se os elementos indiciários de materialidade e autoria delitivos, consubstanciados, respectivamente, no auto de constatação provisória, nas citivas coligidas e demais circunstâncias fáticas.

A luz do exposto, determino a lavratura deste AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, segregando-se a agente CLAUDINEIA com entrega da correspondente nota de

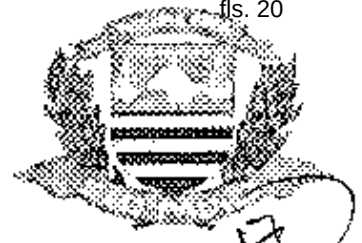
97º D.P. AMERICANÓPOLIS

Endereço da delegacia: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 - KM. 11,5, AMERICANÓPOLIS-S.PAULO-SP CEP. 04329-100

Telefone: (11)5588-4841



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 20

Dependência: 97º D.P. AMERICANÓPOLIS

Boletim No.: 125/2016

INICIADO: 22/01/2016 02:06ms e EXPIRO: 22/01/2016 23:59ms

JLL000200EE3H2^

culpa, procedendo ao formal indiciamento como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/2006.

Comunique-se a Autoridade Judiciária competente, adotando-se demais providências legais. Juntam-se cópias e demais documentação correita, integrantes deste. INSTAURE INQUÉRITO POLICIAL.

Os veículos em cinzeiro apreendidos serão depositados em corte judicial na forma da Portaria USP 20/2015.

Desde já, este relator REPRESENTA à Autoridade Judiciária pela autorização para que o entorpecente apreendido possa ser incinerado, visto que esta Delegacia não dispõe de local adequado para a guarda do entorpecente. Nada mais.

Providências tomadas: CENSO
Exames requisitados: IC-IML
Provas colhidas: MATERIAIS E TESTEMUNHAIS
Soluções: DO PARA-FLAGRANTE

CEL. CARLOS PÉRTIRA FENÓLIO
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

RODOLFO LUIZ DE CARVALHO
DELEGADO DE POLÍCIA

97º D.P. AMERICANÓPOLIS

Endereço da delegacia: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 - KM. 11,5, AMERICANÓPOLIS-S.PAULO-SP. CEP 04329-100

Telefone: (11)5588-4841



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo nº: **0004855-13.2016.8.26.0050 - Controle nº 519/16**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **CLAUDINEIA ARAUJO DE CARVALHO**

VISTOS, etc.

CLAUDINÉIA ARAUJO DE CARVALHO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 22 de janeiro de 2.016, por volta das 01:30 hora, na Rua Pescara, altura do nº 49, Jabaquara, nesta capital, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 31 (trinta e um) invólucros plásticos de maconha, com peso de 54,3g (cinquenta e quatro gramas e três decigramas), e 23 (vinte e três) pinos de cocaína, com peso de 12,2g (doze gramas e dois decigramas), além de trazer consigo a quantia de R\$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) em dinheiro, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O benefício da liberdade provisória foi concedido à ré em 22 de janeiro de 2.016.

A ré foi notificada para apresentar defesa prévia, a qual foi juntada aos autos por defensora pública. A denúncia foi recebida e a ré citada.

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas de acusação e interrogada a ré.

Na fase do art. 402 do CPP, nada foi postulado pelas partes.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Dr^a. Defensora Pública pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas e na atipicidade dos fatos, por ser tratar de flagrante preparado.

É o relatório. DECIDO.

A ação é procedente.

Ouvida em juízo, a ré confessou parcialmente a imputação que lhe é feita, aduzindo que, em troca de um cigarro de maconha, droga da qual é usuária, fez um favor a seu conhecido “Neguinho”, qual seja, pegou um pino de cocaína que se encontrava em uma sacola ao chão e o entregou a um homem que pagara diretamente a “Neguinho” por esse entorpecente. Só fez isso por uma única vez e sabia que o objeto que pegou era droga.

E sua confissão judicial encontrou pleno respaldo nas demais provas produzidas.

Com efeito, os policiais civis João Paulo e Artur reconheceram a ré em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como sendo a pessoa que flagraram trocando objetos com dois ou três homens, oportunidades em que pegava objetos ao lado de um veículo, exato local em que apreenderam uma sacola plástica contendo 31 invólucros de maconha e 23 pinos de cocaína.

E tal relato foi corroborado pelo depoimento da testemunha de acusação Vitor Vinicius, que também reconheceu a ré, perante o magistrado, como sendo a pessoa que lhe entregou um pino de cocaína logo depois de ter pago dez reais ao tal “Neguinho”.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que atesta a autoria de forma robusta.

Registre-se que a prova oral produzida pela acusação é idônea e digna de crédito, seja porque corrobora a parcial confissão judicial da denunciada, seja porque todos eles afirmaram expressamente ao magistrado que sequer se conheciam até a data dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 28ª VARA CRIMINAL
 AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

fatos, do que se conclui que não teriam qualquer razão para injustamente incriminá-la, criando contra Claudinéia Araujo de Carvalho uma estória fantasiosa.

Por outro lado, está pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido que o depoimento de policiais é válido, salvo se houver nos autos algum elemento de prova contundente que o desmereça, fato incorrente na espécie.

E a se partir da premissa de que aqueles policiais civis relataram os fatos exatamente da forma em que ocorreram, a autoria está bem demonstrada.

Realmente, tal como admitido pela própria denunciada, foi ela quem entregou um pino de cocaína a um usuário de entorpecente, mediante pagamento em dinheiro, o que consiste evidentemente na conduta tipificada no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

E como se viu, tais policiais viram a ré trocar objetos com dois ou três indivíduos, um dos quais prestou depoimento em juízo e admitiu ao magistrado que recebera um pino de cocaína das mãos da denunciada, logo após pagar por essa droga ao tal “Neguinho”.

Por fim, a alegação de que só teria feito um favor a “Neguinho”, o verdadeiro traficante, não encontrou respaldo na prova oral produzida pela acusação, na medida em que os referidos policiais civis foram expressos no sentido de que era própria denunciada quem também recebia o dinheiro dos compradores, inclusive sendo apreendido 21 reais em seu poder.

Portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 156 do CPP.

Tais ponderações, em conjunto, trazem a certeza de que os entorpecentes apreendidos em poder de Claudinéia Araujo de Carvalho destinavam-se ao consumo de terceiros.

A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 07/14), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 25/26) e do Exame Químico-Toxicológico (fls. 66/68), segundo o qual as drogas apreendidas consistiam em “Cocaína” e “Tetrahydrocannabinol”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

Passo a fixar a pena.

Conforme folha de antecedentes de fls. 69, a ré é primária e ostenta bons antecedentes.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a circunstância atenuante da confissão espontânea não se fará incidir, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e não pode ficar aquém deste patamar nesta fase, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, frente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, decorrente da primariedade, dos bons antecedentes e da ausência de prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), rebaixando-a ao patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

Atento à situação econômica da acusada, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva para o fim de **CONDENAR** CLAUDINÉIA ARAUJO DOS SANTOS, Rg. nº 42.637.744-8-SSP/SP, filha de Cláudio Marcelino de Carvalho e Maria Aurileide da Silva Araujo, como incurso nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, conforme art. 2º da Lei nº 8.072/90, deverão ser observadas as normas previstas em tal diploma legal e também na Lei nº 11.464/07, que alterou alguns dispositivos daquela primeira, sendo incabíveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, face à gravidade do crime, entendimento jurisprudencial prevalente e expressa disposição contida no art. 44 da Lei nº 11.343/06.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

Assim, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 2, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a alteração que lhe foi imposta pelo art. 1º da Lei nº 11.464/07).

Contudo, por ser primária e ostentar bons antecedentes, além de estar respondendo solta ao processo, permito que recorra dessa sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se mandado de prisão e lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Condeno a ré ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, posto que com os interesses patrocinados por defensora pública.

Por fim, determino a perda, em favor da União, dos R\$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) apreendidos em seu poder (fls. 25), auferidos em razão da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no art. 91, inciso II, letra "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de julho de 2.017.

Augusto Antonini
Juiz de Direito